PERJANJIAN PENGADAAN MATERIAL KONSTRUKSI

Nomor: 045/PKS-NBS/IX/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (**15 September 2026**), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT NUSA BANGUN SEJAHTERA**, berkedudukan di Jl. Pelabuhan Raya No. 3, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Hendra Wibisono** selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"** (Pembeli).
2. **CV KARYA BERSAMA**, berkedudukan di Jl. Merdeka No. 12, Kupang, dalam hal ini diwakili oleh **Maria Fransiska Lay** selaku Direktur, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"** (Penyedia).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA sedang melaksanakan proyek pembangunan Gudang Distribusi Terpadu di Kawasan Industri Tenau, Kupang (selanjutnya "Proyek");

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan pengiriman material konstruksi dan menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan material Proyek;

c. bahwa Para Pihak telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
DEFINISI

1. **Material** adalah barang-barang yang dirinci dalam Pasal 3 dan Lampiran I perjanjian ini.
2. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional.
3. **Serah Terima Akhir** adalah berita acara yang menyatakan seluruh Material telah diterima lengkap dan baik oleh PIHAK PERTAMA.
4. **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu setelah Serah Terima Akhir selama enam (6) bulan, di mana PIHAK KEDUA wajib mengganti Material yang cacat.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA berjanji menyediakan dan mengirimkan Material ke lokasi Proyek, dan PIHAK PERTAMA berjanji membeli serta membayar Material tersebut sesuai ketentuan perjanjian ini.

PASAL 3
RINCIAN MATERIAL DAN HARGA

Material yang diadakan beserta harga satuan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Semen Portland tipe I, kemasan 50 kg	3.000	sak	68.000	204.000.000
2	Besi beton ulir D13, panjang 12 m	2.500	batang	98.000	245.000.000
3	Besi beton ulir D10, panjang 12 m	2.000	batang	62.000	124.000.000
4	Pasir cor	400	m³	285.000	114.000.000
5	Batu pecah 2/3	350	m³	360.000	126.000.000
6	Keramik lantai 60 x 60 cm, kelas I	2.800	m²	120.000	336.000.000
7	Biaya administrasi pengiriman (lumpsum)	1	paket	1.000.000	1.000.000
Jumlah sebelum PPN					**1.150.000.000**
PPN 11%					126.500.000
TOTAL NILAI PERJANJIAN					**1.276.500.000**

Total nilai perjanjian adalah **Rp 1.276.500.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

PASAL 4
SPESIFIKASI DAN MUTU

1. Seluruh Material harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku dan spesifikasi teknis pada Lampiran I.
2. Setiap pengiriman wajib disertai sertifikat mutu pabrikan dan surat jalan yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak Material yang tidak sesuai spesifikasi, dan penolakan tersebut wajib disampaikan secara tertulis dalam waktu tiga (3) Hari Kerja sejak Material diterima.
4. Material yang ditolak wajib diganti PIHAK KEDUA paling lambat tujuh (7) hari kalender tanpa tambahan biaya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pengadaan dimulai pada **1 Oktober 2026**.
2. Seluruh Material wajib selesai dikirim dan diserahterimakan paling lambat pada **28 Februari 2027**.
3. Jadwal pengiriman bertahap mengikuti Lampiran II. Perubahan jadwal hanya sah jika disetujui tertulis oleh Para Pihak.
4. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana Pasal 14, jangka waktu dapat diperpanjang sebesar lamanya keadaan tersebut.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara bertahap (termin) melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank BCA Cabang Kupang atas nama CV Karya Bersama, dengan rincian:

Termin	Syarat pembayaran	Bobot	Jumlah (Rp)	Batas pembayaran
I	Uang muka, setelah perjanjian ditandatangani dan jaminan uang muka diterima	30%	382.950.000	7 Oktober 2026
II	Pengiriman tahap 1 dan 2 telah diterima baik	40%	510.600.000	15 Desember 2026
III	Pengiriman tahap 3 selesai dan Serah Terima Akhir	25%	319.125.000	14 Maret 2027
IV	Retensi, setelah Masa Pemeliharaan berakhir tanpa cacat	5%	63.825.000	10 September 2027
Jumlah			**1.276.500.000**	

1. Setiap pembayaran dilakukan paling lambat empat belas (14) hari kalender sejak faktur pajak dan tagihan lengkap diterima PIHAK PERTAMA.
2. Keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dikenakan bunga sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per hari dari jumlah yang terlambat.

PASAL 7
JAMINAN UANG MUKA DAN RETENSI

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan uang muka senilai 30% dari total nilai perjanjian dari bank umum sebelum pembayaran Termin I dilakukan.
2. Retensi sebesar 5% ditahan oleh PIHAK PERTAMA sebagai jaminan atas Masa Pemeliharaan dan dibayarkan sebagaimana Pasal 6 apabila tidak terdapat klaim.

PASAL 8
PENGIRIMAN, RISIKO, DAN KEPEMILIKAN

1. Pengiriman dilakukan ke lokasi Proyek di Kawasan Industri Tenau, Kupang. Biaya angkut, bongkar muat, dan asuransi pengiriman menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Risiko kehilangan dan kerusakan atas Material berpindah kepada PIHAK PERTAMA setelah Material diterima dan surat jalan ditandatangani.
3. Hak milik atas Material beralih kepada PIHAK PERTAMA setelah pembayaran termin yang bersangkutan dilunasi.

PASAL 9
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN

1. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pengawas PIHAK PERTAMA yang ditunjuk secara tertulis.

2. Pengambilan contoh uji mutu dilakukan secara acak untuk setiap tahap pengiriman, dengan biaya pengujian ditanggung PIHAK KEDUA apabila hasil uji tidak memenuhi spesifikasi.
3. Berita Acara Penerimaan Tahap dibuat setiap pengiriman; Berita Acara Serah Terima Akhir dibuat setelah seluruh Material diterima.

PASAL 10
JAMINAN DAN MASA PEMELIHARAAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Material baru, asli, tidak cacat, dan bebas dari sengketa hak pihak ketiga.
2. Masa Pemeliharaan berlangsung selama enam (6) bulan terhitung sejak Serah Terima Akhir, yaitu sampai dengan **28 Agustus 2027**.
3. Selama Masa Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib mengganti Material yang terbukti cacat produksi dalam waktu empat belas (14) hari kalender sejak laporan tertulis diterima.

PASAL 11
DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pengiriman dari batas waktu pada Pasal 5 ayat (2), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai Material yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan.
2. Denda maksimum adalah 5% (lima persen) dari total nilai perjanjian. Apabila batas ini tercapai, PIHAK PERTAMA berhak memutus perjanjian secara sepihak sesuai Pasal 13.
3. Denda dapat dipotong langsung dari pembayaran termin yang akan dibayarkan.

PASAL 12
PERUBAHAN LINGKUP (ADDENDUM)

1. Perubahan volume, spesifikasi, atau jadwal harus dituangkan dalam addendum tertulis yang ditandatangani Para Pihak.
2. Perubahan yang menambah nilai perjanjian lebih dari 10% memerlukan persetujuan tertulis Direksi PIHAK PERTAMA.
3. Selama addendum belum ditandatangani, ketentuan perjanjian ini tetap berlaku.

PASAL 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat memutus perjanjian apabila PIHAK KEDUA: (a) tidak memulai pengiriman dalam tiga puluh (30) hari sejak tanggal mulai; (b) menyerahkan Material yang berulang kali tidak memenuhi spesifikasi; atau (c) dinyatakan pailit.
2. PIHAK KEDUA dapat memutus perjanjian apabila PIHAK PERTAMA tidak membayar termin yang jatuh tempo lebih dari enam puluh (60) hari setelah teguran tertulis kedua.

3. Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan agar pemutusan sah tanpa putusan pengadilan.

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa adalah kejadian di luar kendali wajar Para Pihak, antara lain bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan nasional, perang, atau kebijakan pemerintah yang melarang pelaksanaan perjanjian.
2. Pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis dalam tujuh (7) hari kalender disertai bukti pendukung dari instansi berwenang.
3. Apabila keadaan memaksa berlangsung lebih dari seratus delapan puluh (180) hari, masing-masing pihak berhak mengakhiri perjanjian tanpa denda.

PASAL 15
KERAHASIAAN

Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi harga, gambar teknis, dan data Proyek yang diperoleh selama pelaksanaan perjanjian ini, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, selama jangka waktu perjanjian dan tiga (3) tahun sesudahnya.

PASAL 16
PAJAK DAN BIAYA

1. PIHAK KEDUA wajib menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku untuk setiap tagihan.
2. Pajak penghasilan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
3. Bea meterai perjanjian ini ditanggung bersama secara sama rata.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender.
2. Apabila musyawarah tidak berhasil, Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 18
PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan dibuat secara tertulis dan dianggap diterima pada hari ke-3 sejak dikirim melalui pos tercatat atau pada hari yang sama bila diserahkan langsung dengan tanda terima, ke alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian ini.

PASAL 19
KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian ini, beserta Lampiran I (Spesifikasi Teknis) dan Lampiran II (Jadwal Pengiriman), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Apabila terdapat pertentangan, urutan prioritas dokumen adalah: batang tubuh perjanjian, addendum, Lampiran I, lalu Lampiran II.
3. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.
4. Perjanjian ini berakhir setelah seluruh kewajiban Para Pihak terpenuhi, yaitu setelah Masa Pemeliharaan berakhir pada **28 Agustus 2027** dan pembayaran retensi dilunasi.

PASAL 20
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan di awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Nusa Bangun Sejahtera	**CV Karya Bersama**
Hendra Wibisono	Maria Fransiska Lay
Direktur Utama	Direktur

LAMPIRAN I

Spesifikasi Teknis Material — Perjanjian No. 045/PKS-NBS/IX/2026

Material	Standar	Ketentuan mutu
Semen Portland tipe I	SNI 2049:2015	Kemasan utuh bersegel, tanggal produksi maksimum 2 bulan sebelum pengiriman, bebas gumpalan.
Besi beton ulir D13 dan D10	SNI 2052:2017	Mutu BjTS 420B, bebas karat berlapis, dilengkapi sertifikat uji tarik per lot.
Pasir cor	SNI 03-6821-2002	Butir keras, kadar lumpur maksimum 5%, bebas bahan organik.
Batu pecah 2/3	SNI 03-1750-1990	Bersudut, keras, bebas kotoran, gradasi sesuai uji ayakan.
Keramik lantai 60 x 60	SNI 7275:2008	Kelas I, satu nomor produksi dan satu corak untuk setiap ruang, toleransi dimensi ±0,5 mm.

LAMPIRAN II

Jadwal Pengiriman Bertahap

Tahap	Periode pengiriman	Material	Batas selesai
1	1 Oktober – 30 November 2026	Semen 1.200 sak; besi D13 1.000 batang; besi D10 800 batang; pasir 150 m³; batu pecah 120 m³	30 November 2026
2	1 Desember 2026 – 31 Januari 2027	Semen 1.000 sak; besi D13 900 batang; besi D10 700 batang; pasir 150 m³; batu pecah 130 m³	31 Januari 2027
3	1 Februari – 28 Februari 2027	Semen 800 sak; besi D13 600 batang; besi D10 500 batang; pasir 100 m³; batu pecah 100 m³; keramik 2.800 m²	28 Februari 2027

LAMPIRAN III

Daftar Kontak Pelaksana

Peran	Nama	Telepon
Manajer Proyek (PIHAK PERTAMA)	Bagus Prasetyo	0812-0000-0101
Pengawas Mutu (PIHAK PERTAMA)	Yulia Hartanti	0812-0000-0102
Koordinator Logistik (PIHAK KEDUA)	Yohanes Bria	0812-0000-0201
Keuangan (PIHAK KEDUA)	Selvi Ndun	0812-0000-0202

Dokumen fiktif untuk uji coba aplikasi. Nama perusahaan, orang, nomor telepon, dan angka dalam dokumen ini rekaan.